

1504929-02.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... réu tem maus antecedentes (fls. 27/32, tráfico, 0005449-66.2012.826.0050, furto, 0068067-47.2012.826.0050, furto, 0105453-48.2011.8.26.0050), a comprovar sua personalidade desvirtuada. Trata-se de contumaz desordeiro, especialista em crimes patrimoniais, que frequentemente tira o sossego público. Tal situação comporta a elevação da pena em 1/2 para 3 anos de reclusão, além de 15 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1504929-02.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504929-02.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CRISTIANO DA SILVA e outro

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de CRISTIANO DA SILVA, 41 anos de idade, qualificado às fls. 06, como incurso nas sanções impostas no art. 155, § 4º, I, c/c o 14, II, e 307, na forma do art. 69, todos do CP.

No dia 29 de fevereiro de 2020, sábado, por volta das 11h45min, na Rua Peixoto Gomide, nº 502, no Bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca, CRISTIANO DA SILVA, 41 anos de idade, qualificado às fls. 06, tentou subtrair, em concurso de vontades e unidade de desígnios com indivíduo desconhecido, para proveito comum, fios de cobre pertencentes ao Condomínio Le Crillon.

Na mesma data, ao ser indagado nas dependências da 78ª Delegacia de Polícia, o denunciado atribuiu-se falsa identidade afirmando chamar-se Alex Sandro Santos Claudino (termo de interrogatório e auto de qualificação de fls. 23/24).

Pois bem.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supracitadas, o denunciado e seu comparsa desconhecido adentraram à galeria subterrânea do Condomínio Le Crillon e estavam cortando os cabos quando foram surpreendidos pelo gestor do prédio Renato Maganha.

Ato contínuo, percebendo a presença de Renato, o denunciado e seu comparsa tentaram empreender fuga, mas o denunciado foi capturado por Renato com o auxílio do vigilante Carlos Medeiros Castilho.

A polícia militar foi acionada e compareceu ao local e levou o denunciado preso. Na Delegacia de Polícia, o denunciado se apresentou com o nome de Alex Sandro Santos Claudino, que foi descoberto ser falso após sua legitimação (BO de fls. 19/21). Constatou-se também que o mesmo era evadido do Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha.

Interrogado em sede policial, o denunciado permaneceu silente (termos de interrogatório de fls. 06 e 23).

Prisão preventiva (fls. 52/54)

Em 05/03/20, recebida a denúncia (fls. 86/87).

Concessão da liberdade provisória (fls. 100)

Réu citado. Defesa prévia (fls. 117).

Manutenção da denúncia (fls. 124).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), nos boletins de ocorrência (fls. 9/11 e 19/21), no termo de interrogatório e auto de qualificação de fls. 23/24), e no laudo do local dos fatos (166/172: revelam sinais de corte de cabos), e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa: os elementos colhidos em sede investigativa foram corroborados pela prova processual.

Renato, gerente do hotel, reconheceu o réu. Disse que estavam sendo feitos furtos no hotel, no período dos fatos. No dia relatado na denúncia, deparou com o réu na galeria, numa grade ali existente, um terceiro. Apurou pelas câmeras do hotel, que, realmente, o terceiro estava associado ao réu. Na galeria, havia corte de cabos. Na delegacia, presenciou o momento em que o réu se atribuiu nome de terceiro.

Carlos, vigilante de plantão, reconheceu o réu. No dia dos fatos, deu de frente com o réu, o mesmo vindo da galeria. Próximo ao réu, a 5 metros de distância, havia outro indivíduo. Ambos, o réu e o terceiro, a seu ver, estavam juntos. Ao deter o réu, o terceiro fugiu. O gerente do hotel, Renato, também se envolveu na detenção do réu. O denunciado pedia perdão pelo que estava fazendo.

O réu, no interrogatório, disse que tinha ido à galeria fazer as suas necessidades, desacompanhado de outrem. Negou que tivesse ido ali para praticar o furto. A negativa carece de sentido, dado que, em sede policial, optou por ficar em silêncio. Confirmou que, por ser egresso do sistema, atribuiu-se o nome de seu tio. Certa a autoria, passo à análise das penas.

Nos termos do art. 155, § 4º, do CP, a pena inicial é de 2 anos de reclusão, e de 10 dias-multa. A pena inicial do crime do artigo 307 do Código Penal é de 3 meses de detenção. Atento ao artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu tem maus antecedentes (fls. 27/32, tráfico, 0005449-66.2012.826.0050, furto, 0068067-47.2012.826.0050, furto, 0105453-48.2011.8.26.0050), a comprovar sua personalidade desvirtuada. Trata-se de contumaz desordeiro, especialista em crimes patrimoniais, que frequentemente tira o sossego público. Tal situação comporta a elevação da pena em 1/2 para 3 anos de reclusão, além de 15 dias-multa, para o crime de furto. Para o crime do artigo 307, a elevação atinge 4 meses e 15 dias de detenção.

É multireincidente (fls. 27/32: furto, 0003585-46.2019.8.26.0050, furto, 0006513-92.2018.8.26.0635, furto, 0095679-57.2012.8.26.0050, furto, 1512019-95.2019.8.26.0228). Em relação ao furto, não houve confissão e a multireincidência justifica a elevação da pena em 1/2 para 4 anos e 6 meses de reclusão e 22 dias-multa. Agravado, ainda, para o crime de falsa identidade, em 1/8, considerando a compensação parcial da confissão, para 5 meses e 1 dia de detenção.

Em relação ao furto, cabe a redução da pena em 2/3, nos termos do art. 14, II, do CP, não houve a inversão da res furtiva, Súmula 582 do STJ, reduzindo a pena para 1 ano e 6 meses de reclusão e 7 dias-multa.

Nada mais a considerar, torno as penas em definitivas, atento ao artigo 69 do Código Penal.

Por todo o exposto, entendo que a reincidência, os maus antecedentes, revelando ser o réu voltado à prática delitativa, o único regime cabível é o fechado, em relação ao crime de furto. Para a detenção, art. 307 do CP, fixo o regime semiaberto, por adequado à conduta e aos antecedentes.

O réu respondeu o processo em liberdade, assim, deve-se manter, na hipótese de eventual recurso.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno CRISTIANO DA SILVA, 41 anos de idade, qualificado às fls. 06, como incurso nas sanções impostas no art. 155, § 4º, I, c/c o 14, II, e 307, na forma do art. 69, todos do CP, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e a 5 meses e 1 dia de detenção, em regime semiaberto, além de 7 dias-multa, fixada no mínimo legal e atualizada desde a data dos fatos. Defiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso, assim como, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.